

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1398/2533	นายเจียน หรือเจียม แซ่กี้	โจทก์
	นางกิมเฮียะ แซ่คิง กับพวก	จำเลย
	นางกิมเฮียะหรือเฮียะ แซ่คิง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายอรุณ คงสกุลถาวร ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 212)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 10121 เลขที่ดิน 510 หน้าสำรวจ 927 ตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 2 ไร่ 19 ตารางวาตามเส้นสีแดงเอกสารหมาย จ.ล.1 ให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 10121 เลขที่ดิน 510 หน้าสำรวจ 927ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 2 งาน19 ตารางวา ตามเส้นสีแดงเอกสารหมาย จ.ล.1 ให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 207,206)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 192)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 2 โดยห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนจำเลยที่ 1 นั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มิได้บังคับจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทุเลการบังคับ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 2 โดยห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนจำเลยที่ 1 นั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มิได้บังคับจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทุเลการบังคับ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ